2024年7月4日12时许，镇宁自治县白马湖街道原贵黄公路白马湖大桥旁，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，县人民政府成立了由县应急管理局为事故调查组组长单位，县应急管理局局长任组长，县总工会、县交通局、县市场监管局、县工信局、县公安局、白马湖街道办抽派人员组成事故调查组，开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委参加。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查询问、查阅资料、综合分析等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，**镇宁白马湖“7·4”一般起重伤害事故是一起因施工企业将吊装作业发包给不具备安全生产条件的个人，吊车司机违章作业引发的事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员概况

1.发包单位：贵州安顺****

统一社会信用代码：915204**********，企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；负责人：廖

某；成立日期：1998 年 6 月*日；核准日期 ：2023 年 4 月*日；登记机关：安顺市市场监督管理局；营业场所/经营场所：贵州省安顺市********；经营范围：从事***生产、**基本建设、**工业的勘测设计、施工、修造管理服务、试验研究、教育培训、与其他产业的横向联合及多种经营活动服务。

****公司业主项目部于2024年4月18日授权**安顺镇宁**卞某担任**项目经理，负责**辖区内**工程的全过程管理，授权人：尹某，**部负责人：潘某。

安顺镇宁，统一社会信用代码：915204********，类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；负责人：安某；成立日期：2017 年 3 月*日；登记机关：镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局；经营场所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县****；经营范围：**物资销售、**维修；安装服务。

2.承包单位：贵州**工程有限公司**

营业执照：统一社会信用代码：915201**********，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：周某；注册资本：肆仟万圆整；成立日期：2014 年 8 月*日；住所：贵州省贵阳市观山湖区*****；经营范围：**工程施工总承包壹级；土石方工程专业承包贰级；其他**工程施工；*****设施的安装、维修和试验；建设工程施工；市政设施管理；工程管理服务；建筑劳务分包；劳务服务（不含劳务派遣）等；登记日期：2023

年3月*日。

安全生产许可证：（黔）JZ安许证字〔2016〕**；经济类型：私营有限责任公司；许可范围：建筑施工；有效期至2025年6月20日，发证机关：贵阳市住房和城乡建设局。

建筑业企业资质证书：资质类别及等级：**工程施工总承包贰级；发证日期：2024年4月*日，有效期：2028年12月31日；发证机关：贵州省住房和城乡建设厅。

3.监理单位：贵州**监理咨询有限公司**

统一社会信用代码：915200**********；工程监理资质证书编号：******，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；**工程监理甲级；有效期至2024年9月23日；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2019年9月*日。

2024年6月4日,贵州**安顺**与贵州****监理咨询有限公司签订《******工程监理框架合同》。

4.辜某：性别：男，出生日期：1997年3月12日，住址：镇宁自治县*****，身份证号码：520423********，机动车驾驶证有效期：2023年6月12日至2033年6月12日，准驾车型：B2；机动车行驶证号牌号码：贵G****，车辆类型：重型非载货专项作业车，车辆所有人：辜某；安全管理和作业人员证发证机关：贵安新区市场监督管理局，有效期：2023年7月至2027年6月。

5.韩某：性别：男，身份证号：410621********，户籍地址：

河南省******；货车牌照：牵引车牌照豫 F****，车辆号牌号码：豫 F****挂，车辆所有人：韩某；驾驶证准驾车型：A2。

（二）工程概况

2024 年 6 月 6 日,贵州**安顺**与贵州****工程有限公司签订《*****工程施工框架合同》，将**工程发包给贵州****工程有限公司，工程名称为*****工程，承包范围为施工图纸范围内的**建筑、安装及调试工程，拆除物资的运输保管，标志牌安装，完成***一体化信息的资料收集和移交，办理相关施工许可手续，负责完成相关赔偿工作。按照合同约定由投标人负责从交货地点卸车、到货验收、保管、运输至施工地点。2024 年 7 月 2 日，贵州****监理咨询有限公司下达工程开工令，经审查*****工程已具备工程承包约定的开工条件，同意贵州****工程有限公司总体开始施工(根据安排逐项开工),开工日期为 2024 年 7 月 2 日。事发时逐项开工未下达。

（三）有关单位安全管理情况

1.贵州安顺**:**** 业主项目部于 2024 年 4 月 18 日授权****卞某担任****项目经理，负责镇宁县**辖区内******工程的全过程管理，授权人：尹某，**部负责人：潘某。

2.安顺镇宁**：**成立***项目部定编 7 人，设项目经理 1 人（卞某），各专业管理工程师 6 人，负责承担本管辖区域范围内列入投资计划的项目，从初步设计到竣工验收全过程管理。

3.贵州**工程有限公司：**成立了******工程施工项目部管

理机构，任命肖某为项目经理，严某波为***施工负责人，事发前,严某波已先到镇宁县租仓库堆放物资,只有严某达(贵州****工程有限公司书面委托的材料接收人员）1 人在镇宁接收材料；建立的安全生产责任制不健全，未覆盖全员；制定的安全生产规章制度不健全，无外包安全管理制度等。

（四）事故经过

2023 年 3 月 14 日，贵州****公司作为买方与**新材料科技有限公司签订了货物框架采购合同，事发前，贵州**公司安顺镇宁**将现场工作物资需求报给**新材料科技有限公司,**新材料科技有限公司委托广东******有限公司进行运输,广东**物流有限公司将物流信息发到运满满平台,韩某在运满满平台接单后于2024 年 7 月 3 日从贵州省贵定县将物资运到镇宁县后联系严某达，严某达电话联系严某波告知物资到货。2024 年 7 月 4 日 8 时 10 分许，严某波电话联系吊车司机辜某，

双方口头约定以 600 元的价格在白马大桥附近吊卸，11 时 34 分，严某达电话联系辜某，要求到白马大桥附近吊卸，11 时 50 分许，辜某驾驶吊车与辜某康（吊装指挥人员）一起到达白马大桥附近，韩某协助辜某康在大货车上捆绑物资，两人用钢丝绳套住物资顶部 20 公分处，之后韩某和辜某康便站在大货车左边栏板处（辜某康站的位置靠大货车车尾，韩某站的位置离辜某康 1 米左右靠车头方向），12 时许辜某康用手势指挥辜某起吊，起吊时，套住的物资靠近货车左边的物资从钢丝绳内滑落，韩某

顺势从车上跳下，物资从车上向地面滚落时，将韩某压伤，经送医抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于镇宁自治县白马湖街道原贵黄公路白马大桥往黄果树方向230米处右侧路边一空地，现场停放货车（牵引车牌照豫F****，挂车牌照豫F****挂，货箱长13米，宽2.55米，高2米，车上装载物资27根石柱，有7根石柱大部分已经高出货箱栏板）和贵G****吊车，货车和吊车停放方向均朝黄果树方向，吊车操作室面对大货车货箱方向。有一根石柱在大货车左边地面上，石柱长12米，呈圆形状，两端明显损坏，两端至货车之间有掉落的石块，根部处掉落石块距大货车2.8米，顶部处掉落的石块距大货车1米，货箱左车轮正对面3.5米处地面上有一长1米，宽30厘米血迹。货车车厢尾部有一根钢丝绳套住的3根石柱顶部，钢丝绳距石柱顶部20厘米，钢丝绳连接吊车挂钩，吊车大臂伸出，钢丝绳未断裂，呈紧绷受力状态。

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，此次事故直接经济损失为人民币壹佰壹拾柒万圆整（¥1170000.00元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月4日12时15分，县应急管理局接县公安局指

挥中心通知，白马湖街道白马大桥附近发生一起事故。县应急管理局接报后，立即将事故情况分别向县委总值班室、县政府总值班室报告，同时向安顺市应急局报告；县应急管理局调度县公安局、白马湖街道办事处等有关部门赶往事故现场参加处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话和110报警电话，并将压在韩某身上的石柱移开，大概10分钟后120急救车到现场将韩某送往县人民医院进行抢救。

（三）医疗救治、善后及应急处置评估情况

1.医疗救治情况：2024年7月4日12时30分许，急救车将韩某送到县人民医院进行抢救，12时46分，经医生抢救无效宣布死亡。

2.善后及应急处置评估情况：经多次协商，于2024年7月12日，吊车驾驶员辜某与死者家属达成赔偿协议，并签订赔偿协议书，家属将死者遗体送到安顺火葬场火化带回**老家安葬。该事故处置及时，未造成负面影响，家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘察、询问调查，认定事故直接原因是：

1.吊车司机辜某违章作业，起吊时未确保吊装作业半径内无人便进行作业。

2.货车驾驶员韩某：违规站在吊装作业半径内。

（二）其他可能因素排除

经事故调查组工作人员笔录询问、调查走访、查看视频监控，排除他人故意伤害导致韩某死亡的可能。

四、事故责任单位人员存在的主要问题

1.贵州**工程有限公司：**安全生产责任制和安全生产规章制度不健全，对项目失管漏管，将吊装作业发包给不具备安全生产条件的个人，吊装作业现场未安排专门人员进行现场安全管理。

2.安顺镇宁**：**对承包单位贵州****工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对贵州****工程有限公司存在的问题隐患未及时发现并督促整改。

3.韩某：安全意识淡薄，对起吊滑落的风险认知不足，站在吊装作业半径内，且未佩戴安全帽。

4.辜某：违章作业，起吊前未确保吊装作业半径内无人，安排未经专业培训的辜某康指挥吊装作业，吊装现场未设置安全警示标志标牌；未制定吊装安全管理制度和操作规程。

5.卞某：**项目经理，履行安全管理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患并督促整改。

五、对有关责任单位人员和责任单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1.韩某，安全意识淡薄，对起吊水泥杆滑落风险认知不足，站在吊装作业半径内，且未佩戴安全帽。在此次事故中负直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.辜某，违章作业，起吊前未确保吊装作业半径内无人，安排未经专业培训的辜某康指挥吊装作业，吊装现场未设置安全警示标志标牌，未制定吊装安全管理制度和操作规程。在此次事故中负直接责任，涉嫌安全责任事故罪[1]，建议移送公安机关审查调查。

3.卞某：**项目经理，履行安全管理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患并督促整改。在此次事故中负有领导责任。建议由贵州**公司安顺镇宁**按照规定进行处理，并将处理结果报县应急管理局。

（二）对责任单位处理建议

1.贵州**工程有限公司：**安全生产责任制和安全生产规章制度不健全，对项目失管漏管，将吊装作业发包给不具备安全生产条件的个人，吊装作业现场未安排专门人员进行现场安全管理。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行处罚。

2.安顺镇宁**：**对承包单位贵州****工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对贵州****工程有限公司存在的问题隐患未及时发现并督促整改，建议由县应急管理局依据

---

[1] 《刑法》第一百三十四条 【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。【司法解释】《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》有关规定：犯罪主体：包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员。

“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”是指，实施刑法第一百三十四条第一款规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；

《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）贵州****工程有限公司，要建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，深刻反思和吸取事故教训，加强对作业现场和外包作业的安全管理，杜绝类似事故发生。

（二）**安顺镇宁**,加强对承包单位的督促检查力度，杜绝以包代管，一包了之。

（三）各乡镇（街道）、县有关部门，要切实履行属地监管责任和行业监管责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”要求，结合安全生产“打非治违”和治本攻坚三年行动专项整治工作，进一步加大安全生产检查工作力度，消除潜在的事故隐患，堵住安全生产漏洞，预防和避免事故发生。